

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 494/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์

นางหน้อยหรือน้อยหรือพันพิศ กล้าจิต
หรือทองกันยา กับพวก

จำเลย

นางจิตหรือบุญตา สมศรี จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา แต่เพื่อให้คดีสิ้นสุดลงและจำเลยที่ 2 เป็นนักโทษเด็ดขาดมีสิทธิในการรับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสต่อไปจำเลยที่ 2 จึงขอถอนฎีกาไปรตถอนฎีกาและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ จึงให้งดการพิจารณาคดีในส่วนจำเลยที่ 1 ไว้จนกว่าจำเลยที่ 1 จะหายวิกลจริตและสามารถจะต่อสู้คดีได้ให้ส่งตัวจำเลยที่ 1 ไปยังโรงพยาบาลโรคจิตเพื่อรักษา และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 เสียชั่วคราว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,289(5) ประกอบด้วยมาตรา 83 ส่วนจำเลยที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,289(5) ประกอบด้วยมาตรา 86 และมาตรา

52(1) ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และจำคุกจำเลยที่ 5 ตลอดชีวิต จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของศาล ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไว้ตลอดชีวิต ส่วนจำเลยที่ 5 ให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 5 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน 15 วัน ของกลาง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ต่างฎีกา (อันดับ 209 แผ่นที่ 3,196,186,204)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 213 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ถอนฎีกา จำหน่ายคดี ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุก เมื่อคดีถึงที่สุดให้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ถอนฎีกา จำหน่ายคดี ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุก เมื่อคดีถึงที่สุดให้

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ